

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4815/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด พะเยา
นาย เปล่ง ศรีวิชัย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 2

ป.วิ.อ. มาตรา 195

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 91 ตี

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2536 ซึ่งขณะนั้นพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 34 ที่ให้เพิ่มความตามมาตรา 91 ตี แห่งพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ยังไม่มีผลใช้บังคับกรณีจึงนำมาตรา 91 ตี มาใช้ย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่จำเลยมิได้ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานฯ มาตรา 91 ตี ปัญหาข้อนี้แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นฎีกา แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225 ประกอบมาตรา 195

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2536ติดต่อกันวัน เดือนใดไม่ปรากฏชัด เวลากลางวัน จำเลยจัดหางานโดยประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานทั่วไป รวมทั้งนายประดิษฐ์ สุขใจ นายวงศ์ สุนันตะ นายผัด ภิธรรมมา

และนายป่วน ศรีวิชัย ผู้เสียหายทั้งสี่ซึ่งประสงค์จะไปทำงานในประเทศไต้หวันกับ นายจ้างในประเทศไต้หวัน โดยจำเลยเรียกและรับค่าบริการเป็นการตอบแทนการจัดหางานไปทำงานต่างประเทศจากผู้เสียหายทั้งสี่คนละ 70,000 บาท อันเป็นการ จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ทั้งนี้โดยจำเลยไม่ได้รับอนุญาต จากนายทะเบียนจัดหางานกลาง อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และจำเลยหลอกลวง นายประดิษฐ์ นายวงศ์ นายผัดและนายป่วน ผู้เสียหายทั้งสี่โดยชักชวนผู้เสียหายทั้งสี่ ว่าจำเลยสามารถหางานให้ผู้เสียหายทั้งสี่ไปทำงานที่ประเทศไต้หวันรายได้สูงสัญญา จ้าง 2 ปี แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้จำเลยคนละ 70,000 บาท ซึ่งเป็นความเท็จ ความ จริงแล้วจำเลยไม่สามารถหางานให้ผู้เสียหายทั้งสี่ไปทำงานที่ประเทศไต้หวันได้แต่ อย่างใดโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ทำให้ผู้เสียหายทั้งสี่หลงเชื่อและมอบเงินให้ จำเลยไปคนละ 70,000 บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยได้ไปทั้งสิ้น 280,000 บาท ขอให้ ลงโทษตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง, 82, 91 ตีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และนับโทษต่อจากโทษใน คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 148/2539 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับ โทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง, 82, 91 ตี เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่าง ประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 3 ปี ฐานหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานในต่าง ประเทศได้จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคง จำคุก 3 ปี คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกว่าการกระทำของจำเลย
ตามฟ้องข้อ (ข) เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. 2528 มาตรา 91 ตรี หรือไม่เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดระหว่าง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2536 ซึ่งขณะนั้นพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 34 ที่ให้เพิ่มความตามมาตรา 91
ตรี แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ยังไม่มีผลใช้
บังคับ โดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2537ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน 2537 และให้มีผลใช้บังคับ
เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กรณีจึงนำ
มาตรา 91 ตรี แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มา
ใช้ย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่จำเลยมิได้ การกระทำของจำเลยตามฟ้อง ข้อ (ข) จึงไม่
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคแรก ปัญหาข้อนี้แม้จำเลย
จะมีได้ยกขึ้นฎีกา แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกา
มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225
ประกอบมาตรา 195

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในความผิดฐานหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางาน
ในต่างประเทศได้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
มาตรา 91 ตรี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ชวลิต ศรีสง่า-ไพโรจน์ คำอ่อน-วิเทพ ศิริพากย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>